中山市神湾镇“2024.11.22”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2024年11月22日17时10分许，在中山市G228国道6060KM+600M（中山市神湾镇定溪花坛）处发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，神湾镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市神湾镇“2024.11.22”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，神湾镇“2024.11.22”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2024年11月22日17时10分，驾驶人王*欧驾驶皖M9B***号重型仓栅式货车从珠海市斗门区往中山市神湾镇方向行驶，途经G228国道6060KM+600M（中山市神湾镇定溪花坛）处时，与由邓*学驾驶的无号牌两轮轻便摩托车发生碰撞而肇事，事故造成邓*学受伤经医院抢救无效死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，王*欧驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，且驾驶机动车不按规定让行，违反《中华人民共和

国道路交通安全法》第二十二条第一款及第三十八条规定，是导致此次事故发生的主要过错；邓*学未取得驾驶证驾驶机动车，且驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款及第二十二条第一款规定， 是导致此事故发生的次要过错，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定，王*欧承担此事故的
主要责任，邓*学承担此事故的次要责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事道路运输经营单位王*欧（主要负责人：王*欧）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定的违法行为。

四、对事故单位和责任人的处理意见

神湾镇“2024.11.22”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，建议对涉事的道路运输经营单位王*欧及其主要负责人王*欧作出如下处理:

道路运输经营单位王*欧在神湾镇“2024.11.22”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定的违法行为。道路运输经营单位王*欧上述违法行为与导致本次事故发生的原因无直接因果关系，不宜对生产经营单位王*欧进行事故处罚。鉴于王*欧既是涉事道路运输经营单位，又是事故当天驾驶皖M9B***号重型仓栅式货车的驾驶人，驾驶人王*欧未按操作规范安全

驾驶涉嫌交通肇事罪，目前已由中山市公安局立案处理。因此，建议暂不再对道路运输经营单位王*欧进行行政处罚。若公安机关撤销对驾驶人王*欧涉刑案件，或人民检察院对驾驶人王*欧作出不起诉决定，或人民法院对驾驶人王*欧作出无罪判决或者免于刑事处罚的，再由道路运输经营单位王*欧持有的《道路运输经营许可证》注册登记地安徽省明光市具有执法权限的部门， 依据《中华人民共和国安全生产法》对道路运输经营单位王*欧的上述违法行为依法进行处理 。

五、事故防范和整改措施

（一）属地交通运输管理、公安交警等部门应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，防范道路交通运输安全事故的发生，创造安全和谐的交通运输环境。

（二）属地公安交警、交通运输管理等部门要重视和加强道路交通安全法律法规的宣传教育，通过多种方式加强对驾驶人及群众交通安全宣传和教育，警示疲劳驾驶、超员超载等违法行为的危害；要深入开展道路交通安全隐患排查整治工作，继续用好高风险企业约谈、问题通报等有效方法，及时将事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任。

中山市神湾镇“2024·11·22”一般生产经营性道路交通责任事故调查组